



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se deja sin efecto la selección en competencia de solicitud de parque eólico y se selecciona al primer suplente.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 21 de abril de 2022, de la entonces denominada Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, publicada en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias* (BOPA) el 17/5/2022, tras el oportuno desenvolvimiento procedimental, seguido al amparo de lo establecido en el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, se resolvió el trámite de selección de solicitudes en competencia para la instalación de parques eólicos en el emplazamiento Expte. EE-38.

En dicha Resolución y para el referido emplazamiento eólico EE-38 se seleccionó la solicitud presentada por Green Capital Development 176, S.L.U. (inicialmente Green Capital Power, S. L.), con NIF B01649102, para la instalación del parque eólico PE-267 denominado "Aguamaroza", a ubicar en la Sierra de San Roque-concejos de Allande, Boal, Illano y Villayón.

Además se fijó el siguiente orden de preferencia para el resto de solicitudes, quedando como única reserva de la seleccionada, la presentada por Iberenova Promociones, S. A. U., con NIF A82104001, para el PE-266 "Prao Roque".

Orden de preferencia del resto de solicitudes:

Orden de preferencia	Exp. PE	Promotor	Parque	Situación
1.º	PE-266	Iberenova Promociones, S.A.U.	Prao Roque	Sierra de San Roque-concejos de Boal, Illano y Villayón.

Segundo.—En el marco de la tramitación con la sociedad Green Capital Development 176, S. L. U., para la efectiva instalación del parque eólico PE-267 "Aguamaroza", mediante escrito de 24 de enero de 2024 (notificado el 25 de enero) se les remitió la Resolución de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Promoción Económica (y sus anexos), por la que se establece el contenido y alcance del estudio de impacto ambiental necesario para el trámite de autorización del parque eólico PE-267 Aguamaroza.

En dicha notificación, se les recordaba que el artículo 14 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, establece que "En el plazo de dieciocho meses desde la notificación de la resolución del trámite de selección o desde que, de habérselo solicitado, el órgano medioambiental elabore y remita al promotor el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el solicitante habrá de remitir a la Consejería competente en materia de energía la solicitud de autorización administrativa de construcción..." y se les advertía de que "Transcurrido el plazo anterior sin que se hubiera presentado la correspondiente documentación, el titular de la Consejería competente en materia de energía les tendrá por desistidos y dictará una nueva resolución de selección, considerando, en su caso, el resto de solicitudes presentadas en competencia".

Posteriormente, previa solicitud de dicha mercantil de 03/06/2024, con fecha 06/06/2024, se les comunicó que, a la vista de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no existía inconveniente para ampliar el citado plazo en nueve (9) meses adicionales.

Con 5/5/2026 (notificación de 15/5/2026), transcurrido el plazo ampliado y no constando en esta Consejería que, por parte de Green Capital Development 176, S. L. U., se hubiese presentado el estudio de impacto ambiental junto con la solicitud y resto de documentación para la autorización administrativa de construcción del citado parque, ajustada a lo establecido en el citado artículo 14 del Decreto 43/2008, se les requirió, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que en un plazo de DIEZ DÍAS completasen la documentación señalada, advirtiéndoles de que, si así no lo hiciesen, según lo dispuesto en el apartado 3 del mencionado artículo 14 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, el titular de la Consejería competente en materia de energía los tendría por desistidos y dictaría una nueva resolución, considerando el resto de solicitudes presentadas en competencia.

Transcurrido el plazo otorgado al efecto, no se recibió respuesta de la sociedad Green Capital Development 176, S. L. U.

Tercero.—En paralelo, con la misma fecha de 05/05/2026 (notificación de 11/5/2026), se dio trámite de audiencia a Iberenova Promociones, S. A. U., como directamente interesada en el procedimiento, para que al amparo de lo establecido en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez días, pudiese presentar y alegar por escrito, cuanta documentación y motivaciones estimase oportunas en defensa de sus intereses.



Con fecha 11/05/2026, Iberenova Promociones, S. A. U., manifiesta expresamente su pleno interés en la ejecución del parque eólico PE-266 "Prao Roque", así como su disponibilidad y capacidad para continuar de forma inmediata la tramitación del expediente, en caso de producirse la caducidad del solicitante inicialmente seleccionado.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias y en particular su artículo 14, en cuyo apartado 3 se establece que "Transcurrido el plazo de dieciocho meses señalado en el apartado 2 anterior sin que el solicitante seleccionado hubiera presentado la correspondiente documentación [solicitud de autorización administrativa de construcción y la documentación que debe acompañarla], el titular de la Consejería competente en materia de energía lo tendrá por desistido y dictará una nueva resolución de acuerdo con el artículo 13 anterior [Resolución del trámite de selección], considerando el resto de solicitudes presentadas".

De lo actuado en el expediente se desprende que la paralización del mismo lo es por causa imputable a la interesada, Green Capital Development 176, S. L. U., sin que por parte de dicha sociedad promotora se hayan realizado todas las actividades necesarias para reanudar la tramitación.

Segundo.—Siendo esta Consejería competente para resolver el presente expediente, en virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente; artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el artículo 5.4 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en su redacción dada por el Decreto 23/2025, de 16 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, de quinta modificación de aquél; el Decreto 49/2025, de 29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo; y teniendo en cuenta que mediante Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se delega en la persona titular de la Dirección General de Energía y Minería la competencia para resolver el referido expediente, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Dejar sin efecto la selección en competencia (expediente EE-38) otorgada por Resolución de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de 21/04/2022, publicada en el BOPA n.º 93 del 17/5/2022, para la instalación del parque eólico denominado "Aguamarzoa" (PE-267) declarando la caducidad del procedimiento instado por la sociedad Green Capital Development 176, S. L. U., con NIF B01649102 (inicialmente Green Capital Power, S. L.) y la conclusión de dicho expediente con el archivo de todas sus actuaciones, por incumplimiento de los plazos de presentación de documentación establecidos en el artículo 14 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias.

Segundo.—Seleccionar para el emplazamiento eólico EE-38 la solicitud de Iberenova Promociones, S. A. U., con NIF A82104001, para la instalación del parque eólico PE-266 denominado "Prao Roque", a ubicar en la Sierra de San Roque-concejos de Boal, Illano y Villalón, formado por 5 aerogeneradores y tres líneas subterráneas de 30 kV para interconexión con la subestación eléctrica del parque, donde se construirá un nuevo edificio de control y se elevará la tensión a 132 kV mediante un transformador 30/132 kV de 44/55 MVA de potencia que servirá para evacuar la energía a través de una línea de 132 kV hasta la subestación de San Fernando, con las siguientes coordenadas geográficas de los aerogeneradores en dicho emplazamiento, UTM HUSO 29:

Aerogenerador	X	Y
1	679.737	4.800.438
2	680.006	4.801.270
3	680.181	4.802.062
4	680.280	4.802.813
5	680.759	4.803.771

Al ser esta solicitud la señalada como primera y única reserva en el emplazamiento.

A los únicos efectos de lo señalado en el artículo 5.3 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, los aerogeneradores señalados dispondrán de la misma distancia de protección que los aerogeneradores ya autorizados, respecto a cualquier nueva solicitud que pudiera presentarse.

La propuesta de evacuación de la energía eléctrica será estudiada por el gestor de la red de eléctrica de la zona y por esta causa podrá sufrir variaciones respecto de la solución inicialmente planteada por el solicitante.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 3 de junio de 2026.—El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo (P. D. Resolución de 19 de mayo de 2025, BOPA del 23 de mayo), el Director General de Energía y Minería.—Cód. 2026-04736.